

省人大召开立法工作座谈会

2011年1月11日,省人大常委会召开立法工作座谈会。省人大常委会秘书长姚民声到会并讲话,副秘书长、法工委主任丁祖年主持会议。

会议回顾总结了2010年地方立法工作的做法经验,研究探讨了今后进一步加强地方立法工作的思路对策。

会上,姚民声指出,随着中国特色社会主义法律体系的形成,地方立

法面临新的形势、新的任务和新的要求,立法工作者必须努力找准地方立法新的定位,切实把握好正确的发展方向,不断开创地方立法的新局面。

姚民声强调,要进一步深化理论研究,着力在地方立法人大主导化、立法选项机制科学化、立法起草模式多样化等方面破题,多出好的研究成果;要进一步加强实践探索,拓宽公众参

与地方立法的渠道,实行重要法规隔次审议或者三次审议制度。改进地方立法宣传工作,加强规范性文件备案审查工作;要进一步增强法工委自身建设,不断提高分析问题、解决问题的综合素质和专业能力,努力造就一支政治强、业务精、作风正的立法工作队伍,为地方立法工作提供有力的智力支持和力量保证。黄武

余杭区:代表专题询问“十二五”规划纲要

2011年1月21日,杭州市余杭区十三届人大五次会议专门安排了一场“十二五”规划纲要专题审议会。

审议会上,区委、区人大、区政府主要领导,以及发改、财政、教育、卫生、环保、建设、交通等与规划纲要制定密切相关的政府部门一把手,悉数到场,接受人大代表的询问。

现场气氛热烈,代表们分别就环境基础设施项目建设、基层卫生服务水平提升等问题进行了询问,其间不乏一些尖锐的问题。据了解,大会还对这次审议会进行了网络直播,让广大网民也能在线建言献策。

“十二五”规划纲要经区人代会审议通过后,余杭区人大常委会还于第一时间举办了“十二五”规划纲要新闻发布会,介绍了纲要的特点、亮点,并回答了记者的现场提问。

崔艳 戴金芳

仙居:督办代表建议,严把生态关

近年来,随着仙居县石材加工业快速发展,永安溪沿岸及支流石材加工点多达百余家,由于大部分加工企业没有污水处理设施,往往直接向水体排放高浓度泥浆水、倾倒废料,严重破坏了永安溪的生态环境,当地群众意见很大。

2010年仙居县人代会上,季珊等11位人大代表提出了《关于要求加强石材加工行业污染整治的建议》。该县人大常委会将这一建议作为重点建议,交县政府办理落实。

建议交办后,该问题一直没有取得实质性进展。2010年7月、10月,仙居县人大常委会两次就此问题组织代表进行专题

调研,发现政府在建议办理过程中存在责任不明确、整治方案不完善等问题。为此,县人大常委会要求县政府对该建议进行二次办理,并确保在2011年人代会前给代表一个满意的答复。

日前,县政府高度重视,针对该问题涉及部门多、执法难等实际情况,专门成立了领导小组,明确落实各相关部门的职责、任务,并根据整治方案,分批关停了45家耗电量大的石材加工企业。下一步,该县还将加大整治力度,确保在规定时限前,全部关停达不到环保要求的加工企业。成杰

江东区:提前介入,力把建议质量关

在宁波市江东区九届人大五次会议召开前,该区人大8个中心组日前分别召开了初始建议交流会,就代表拟在人代会上提出的初始件的背景、主题、内容等进行交流探讨。

江东区人大常委会负责人介绍说,之所以搭建一个这样的交流平台,是希望通过代表间的交流和启发,有效提高代表建议的规范性、针对性、实效性和办理可行性。

接下来,江东区人大常委会还将根据代表们的交流情况,指导各中心组代表对拟提交的建议再调研、再完善、再提炼,促使代表建议质量能进一步提升。张小军

衢江区:督促政府规范自由裁量权

近年来,衢州市衢江区人大常委会在执法检查过程中发现,由于执法人员素质参差不齐、自由裁量权过大等原因,极易产生执法不公、伤害群众合法权益等问题。对此,区人大常委会建议政府切实规范行政处罚的自由裁量权,确保法律法规得到

正确实施。

区政府认真落实区人大常委会的执法检查意见,要求各行政执法机关对所涉及的法律法规、规章进行分类梳理,在确定本部门行政处罚的权限、职责等前提下,按照“合法性、过罚相当、公平对待、处罚与教育并重”四项原则,确定行政处罚自由裁量的阶次和处罚基准,对涉及行政处罚幅度的条款进行逐一细化。

目前,全区 29 个具有行政处罚自由裁量权的部门,均按期完成了行政处罚自由裁量幅度的细化量化工作,共涉及法律法规、规章 151 部,梳理行政处罚权 658 项,经细化量化后分为 2021 个处罚小项,执法时将严格按照细化量化后的处罚幅度行使裁量权。

柯 兰

西湖区:未雨绸缪防“欠薪”

随着城市化进程不断加快,杭州市西湖区在建工程不少,建筑企业拖欠民工工资问题时有发生。日前,西湖区人大常委会组织代表就社会治安问题开展专题调研,代表们提出了全力保障民工及时足额领取工资的建议。

对此,西湖区政府有关部门高度重视,为确保建筑企业民工能在春节返乡前拿到工资,专门成立了“预防拖欠民工工资工作领导小组”,督促各建设项目业主、施工企业重视民工工资发放工作,认真清理拖欠民工工资行为。与此同时,加强区属建筑企业民工工资发放情况的动态监管,防止发生群体性事件。

此外,有关部门严格按照劳动法、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定,督促区属建筑施工企业做好民工工资管理工作,建立民工工资保证金制度。对发生工资拖欠行为的,一律予以曝光,情节严重的,报请上级主管部门给予停止市场行为、降低及取消企业资质等处罚。 杨 宏

磐安:就古建筑保护管理作出决定

2010 年 12 月 24 日,磐安县十一届人大常委会第三十三次会议审议通过了《磐安县人大常委会关于古建筑保护管理的决定》。

决定提出,各相关部门应加强对古建筑保护的宣传教育工作,努力在全社会形成认识、重视、保护古建筑的良好氛围。同时,各级政府要依法把古建筑保护纳入经济发展规划、城乡建设规划、体制改革、各级领导责任制,对因人为因素造成古建筑流失、损坏的,要追究相关部门和责任人的责任。

在此基础上,政府部门还应加大古建筑保障力度,建立古建筑修缮基金,将古建筑保护经费纳入财政预算,并随财政增长而逐步增加;健全奖励机制,对古建筑保护和利用工作有显著成绩的相关单位和个人给予表彰、奖励。此外,还要健全古建

筑管理机构,采取多种形式培训古建筑保护管理人员,组建一支专兼结合的古建筑保护管理队伍。

陈振华

温岭:建立预算审查监督参与库和人才库

最近,温岭市作为参与式公共预算改革的先行区,建立了规模达 3 万多人的预算审查监督参与库,得到了社会各界的关注和好评。

2010 年 9 月,温岭市人大常委会通过组织推荐与公民自愿报名相结合,组建了预算审查监督参与库和人才库。目前建成的参与库主要由市镇两级人大代表、村民代表、居民代表、民情联络员、离退休干部、妇女代表、外来人口代表等 10 方面人员组成。而人才库则主要吸纳了一些熟悉预算知识的专业人员参与,共 336 人。

预算审查监督参与库、人才库建成后,今后可以通过随机抽选、科学抽样的方式,吸收各类人员参与市人大常委会的预算审查监督,充分体现公众参与的广泛性、代表性和有效性。

林应荣

庆元:“三公开”推进实事工程全面落实

为更好地监督、推进庆元县重点项目和实事工程全面落实,庆元县人大常委会除了做好相关报告的审议工作外,还推出了一项“三公开”制度。

该制度规定,庆元县政府首先得公开目标任务,由项目建设责任单位负责人通过庆元县广播电视台向全社会作公开表态发言;其次是通过网站每月通报重点工程建设进度,庆元县人大常委会还将适时组织常委会组成人员对重点项目和实事工程建设进展、完成情况进行集中视察;最后,通过报纸网站公开庆元县人大常委会就相关工作进行的满意度测评结果,以增强社会监督效果。

叶昌平 姚 嫣

兰溪:代表建议助推医改方案出台

连续几年的兰溪市人代会上,都有代表向大会提交有关完善医保政策、加强农村公共卫生建设、健全新型农村合作医疗制度方面的建议。兰溪市人大常委会高度重视,不断加大对此类建议的督办力度。

在市人大常委会的积极推动下,兰溪市政府日前终于出台了《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》,明确了今后一个时期的医改工作“时间表”和“路线图”。

根据《实施意见》,2011 年兰溪市基本医疗保障制度将实现全覆盖,基本公共卫生服务全面普及,并分步实施基本药物制度,基本医疗卫生服务可及性明显提高。

朱 炜